

Số: 0101.05.01/2025/QCĐG-
CAONGUYEN.DL

Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ luật dân sự năm số 91/2015/QH13;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH1; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH14; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH14;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 và Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/ 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Nghị định số 33/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 0111/2025/HĐDVĐG-CN.DL ngày 25/02/2025 được ký kết giữa Chi cục thi hành án dân sự Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk với Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyễn.

Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyễn ban hành Quy chế cuộc đấu giá, gồm các nội dung sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá:

Đất: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 28, diện tích đất 370,8m², đất trồng cây hằng năm khác theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 684562; sổ vào sổ cấp GCN số CH02384 được UBND huyện Cư M'gar cấp ngày 25/3/2016 cho ông Y Mít Êban và bà H Bùn Niê.

Thửa đất có vị trí tứ cận như sau:

- Phía đông giáp thửa 75, cạnh dài 1 là 16.35m, cạnh dài 2 là 3m.
- Phía Tây giáp suối cạnh dài 1 là 1.88m, cạnh dài 2 là 3.24m, cạnh dài 3 là 3.75m.

- Phía Nam: giáp suối cạnh dài 1 là 4.96m, cạnh dài 2 là 5.5m, cạnh dài 3 là 8.21m, cạnh dài 4 là 7.19m, cạnh dài 5 là 8.65m, cạnh dài 6 là 6.08m, cạnh dài 7 là 11.50m, cạnh dài 8 là 11.04m, cạnh dài 9 là 7.56m, cạnh dài 10 là 5.01m.

- Phía Bắc: giáp suối cạnh dài 1 là 5.11m, cạnh dài 2 là 8.46m, cạnh dài 3 là 9.03m, cạnh dài 4 là 6.8m, cạnh dài 5 là 2.64m, cạnh dài 6 là 11.77m, cạnh dài 7 là 4.57m, cạnh dài 8 là 5.4m, cạnh dài 9 là 19.44m, cạnh dài 10 là 9.5m

Tài sản gắn liền với đất: đất trống.

(Theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 18/12/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk).

2. Nơi có tài sản đấu giá: xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

3. Nguồn gốc tài sản Tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk đưa ra đấu giá để Thi hành án.

4. Các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và giấy tờ quyền được bán tài sản *(Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp):*

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 684562; số vào sổ cấp GCN số CH02384 ngày 25/3/2016 cho ông Y Mít Êban và bà H Bưn Niê;

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 16/2023/QĐST-DS ngày 07/3/2023 của Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk;

Đơn yêu cầu thi hành án ngày 15/06/2023 của Ngân hàng TMCP Nam Á;

Quyết định thi hành án số 926/QĐ-CCTHADS ngày 10/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk;

Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 11/QĐ-CCTHADS ngày 11/12/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk;

Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 18/12/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk;

Chứng thư thẩm định giá số: 205/2025/THBM/012 ngày 10/01/2025 của Công ty cổ phần thẩm định giá Trung Hải Ban Mê;

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá số: 639/TB-THADS ngày 18/02/2025 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk;

Công văn đề nghị ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 681/CCTHADS-CHV ngày 24/02/2025 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan.

Người tham gia đấu giá đăng ký xem tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tại Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, địa chỉ: số 5 đường Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá,

giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong giờ hành chính.

Thời gian và địa chỉ xem tài sản: Từ ngày 27/02/2025 đến ngày 27/03/2025 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Chi nhánh Đắc Lắc Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp trong khoảng thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025 (trong giờ hành chính) tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, địa chỉ: Số 1 (tầng 1) đường số 3, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh – ĐT: 0837.797.985.

- Chi nhánh Đắc Lắc Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, địa chỉ: Số 5 đường Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk – ĐT: 0837.797.985.

Điều 4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 22.357.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không được trả lại trừ trường hợp quy định Điều 49 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024.

2. Tiền đặt trước: 2.373.200 đồng (Bằng chữ: Hai triệu, ba trăm bảy mươi ba nghìn, hai trăm đồng), tương đương 20% giá khởi điểm.

3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025, nộp vào tài khoản số: **315879923** - Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Thủ Đức.

Ghi chú: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền đặt trước vào đúng tài khoản nêu trên của Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên trong thời hạn quy định. Đến 17 giờ 00 phút ngày 25/03/2025, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào đủ trong tài khoản nêu trên của Công ty thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Người được đăng ký tham gia đấu giá: Là Cá nhân, tổ chức không bị pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan cấm và đủ điều kiện để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trong trường hợp tài sản đấu giá phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu

giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Người đăng ký đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định pháp luật trong trường hợp không đáp ứng điều kiện về đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá.

2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, địa chỉ: Số 1 (tầng 1) đường số 3, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh – ĐT: 0837.797.985.
- Chi nhánh Đắc Lắc Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, địa chỉ: Số 5 đường Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc – ĐT: 0837.797.985.

➤ **Bước 1:** Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- ✓ Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy tờ ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
- ✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (*theo mẫu*).
- ✓ Xác nhận đã xem tài sản và hồ sơ nguồn gốc pháp lý của tài sản bán đấu giá (*theo mẫu*).

- ✓ Giấy nộp tiền chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (Tài khoản giao dịch số: **315879923** - Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Thủ Đức), nếu nộp hồ sơ kể từ thời điểm nộp tiền đặt trước.

Đối với cá nhân:

- ✓ CMND/CCCD/Hộ chiếu bản photo của người tham gia đấu giá.
- ✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*theo mẫu*).
- ✓ Xác nhận xem tài sản đấu giá (*theo mẫu*).
- ✓ Giấy nộp tiền chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (Tài khoản giao dịch số **315879923** - Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Thủ Đức), nếu nộp hồ sơ kể từ thời điểm nộp tiền đặt trước.

Cá nhân, tổ chức nộp thêm:

- ✓ Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá;
- ✓ Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp đăng ký thay.

Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, khi đăng ký đấu giá phải xuất trình Giấy CCCD (bản chính) hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

➤ **Bước 2:** Nộp những giấy tờ như quy định tại bước 1 và nhận lại biên nhận hồ sơ.

➤ **Bước 3:** Nộp số tiền đặt trước: **2.373.200 đồng** (*Bằng chữ: Hai triệu, ba trăm bảy mươi ba nghìn, hai trăm đồng*), tương đương 20% giá khởi điểm và nộp lại cho Chi nhánh Đắc Lắc Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (giấy nộp tiền, chuyển tiền đặt trước).

Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên. (*Chú ý: Ngay sau khi trúng đấu giá, số tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc mua tài sản trên*).

Phí chuyển trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá (trong trường hợp chuyển khoản) được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó. Phí chuyển tiền của người trúng đấu giá do người trúng đấu giá chịu.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/03/2025, tại trụ sở Chi nhánh Đắc Lắc Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, Số 05 Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Điều 8. Hình thức, phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- e) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- h) Tại phiên đấu giá, buổi công bố giá người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật đấu giá tài sản.
- k) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 10. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 11. Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá trong trường hợp cuộc đấu giá có bước giá và các vòng đấu giá

1. Bước giá: Cuộc đấu giá có áp dụng bước giá.

- Bước giá được xác định: Là mức chênh lệch giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề; Bước giá được áp dụng mức chênh lệch tối thiểu.

- Bước giá tối thiểu của tài sản là **2.000.000** đồng (*Bằng chữ: Hai triệu đồng*).

2. Việc áp dụng bước giá: Bước giá được áp dụng cho người tham gia đấu giá trả từ lần thứ hai trở đi trong phiên đấu giá.

3. Giá trả hợp lệ: Người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm, Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá.

4. Giá trả không hợp lệ: Người tham gia đấu giá trả thấp hơn giá khởi điểm; người trả sau trả thấp hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá.

5. Người trúng đấu giá: Là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên; Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 12. Xử lý tiền đặt trước:

1. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 quy chế này.

3. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Một số nội dung liên quan theo quy định của Luật thi hành án dân sự và các pháp luật có liên quan đến tài sản đấu giá để các bên có trách nhiệm phải thực hiện.

1. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

a. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

b. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

c. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa bên A với người trúng đấu giá hoặc giữa bên A, người trúng đấu giá và bên B. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

d. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

2. Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

3. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản: Người mua được tài sản đấu giá thanh toán tiền mua tài sản cho Bên A theo thời hạn sau:

Đợt 1: Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Sau khi trúng đấu giá tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Đợt 2: Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

Phương thức thanh toán: người mua được tài sản đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk – Số tài khoản: 3949.0.1047467.00000 mở tại Kho bạc Nhà nước Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

4. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản:

- Thời hạn giao tài sản cho người mua: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

- Địa điểm giao tài sản: Tại nơi có tài sản.

- Phương thức giao tài sản: Bên B có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá.

5. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan:

- Thuế Giá trị gia tăng: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

- Lệ phí trước bạ, và các lệ phí khác (nếu có): Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp. Thuế suất, mức phí, mức lệ phí theo quy định của pháp luật;

- Thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đấu giá: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản. Chi cục thi hành án dân sự Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm thông báo, yêu cầu chủ cũ tài sản kê khai và nộp thuế theo quy định của Luật thuế. Trường hợp chủ cũ của tài sản không kê khai nộp thuế thì Chi cục thi hành án dân sự Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm kê khai nộp thay hoặc có văn bản thông báo cho Chi nhánh Đắk Lắk Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên, người mua được tài sản đấu giá để kê khai thay, tiền thuế được trừ vào tiền đấu giá tài sản.
- Lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá nộp.
- Trường hợp tài sản có công trình xây dựng trên đất, diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng (nhưng bị cơ quan thi hành án kê biên, định giá và đưa ra đấu giá): Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các khoản tiền liên quan đến việc cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bao gồm tiền sử dụng đất, và các chi phí liên quan (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá nộp.
- Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán như tiền thuế đất hàng năm, tiền điện, tiền nước ... do người phải thi hành án sử dụng (nếu có) phát sinh trước thời điểm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá sẽ được trừ vào tiền đấu giá tài sản.

6. Thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản:

6.1. Bên A giao hồ sơ cho người mua được tài sản đấu giá để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nhận được tài sản.

Hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng gồm có:

- + Văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự;
- + Bản sao bản án, quyết định;
- + Quyết định thi hành án;
- + Quyết định kê biên tài sản, nếu có;
- + Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc quyết định giao tài sản, biên bản giao nhận tài sản để thi hành án;
- + Giấy tờ khác có liên quan đến tài sản.

6.2. Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật; hoặc thuê bên B thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận.

6.3. Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật mà không thu hồi được Giấy chứng nhận thì Cơ quan thi hành án dân sự gửi văn bản kiến nghị thu hồi Giấy chứng

nhận đến Ủy ban nhân dân có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật Đất đai đối với Giấy chứng nhận được cấp lần đầu hoặc tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai quy định tại khoản 2 Điều 136 của Luật Đất đai đối với Giấy chứng nhận đã cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

6.4. Trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

7. Nhận lại tài sản đấu giá

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

8. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

9. Bảo vệ quyền của người mua tài sản đấu giá:

- Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.

- Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác.

10. Đây là tài sản thi hành án, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải trả bằng tiền, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế cuộc đấu giá quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, xử lý những hành vi vi phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản, là cơ sở để các bên ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

2. Quy chế cuộc đấu giá được Chi nhánh Đắc Lắc Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản. Quy chế cuộc đấu giá này được niêm yết và thông báo công khai tại:

- Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên - Số 1 (Tầng 1) đường số 3, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trụ sở Chi nhánh Đắc Lắc Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên - Số 05 Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc;
- Trụ sở của người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắc Lắc - Số 142 Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắc Lắc;
- Nơi tổ chức đấu giá: Chi nhánh Đắc Lắc Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên - Số 05 Phan Trọng Tuệ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc;
- Công khai Quy chế trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia + Thông báo công khai việc đấu giá tài sản;
- Ủy ban nhân dân cấp xã Ea Kiết, Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắc Lắc nơi có bất động sản đấu giá.

3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Nơi nhận:

- *Cổng đấu giá tài sản Quốc gia;*
- *Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cư M'gar, tỉnh Đắc Lắc;*
- *UBND xã Ea Kiết, Huyện Cư M'gar, tỉnh Đắc Lắc;*
- *Chấp hành viên Nguyễn Văn Tấn;*
- *Đính kèm hồ sơ;*
- *Người tham gia đấu giá;*
- *Lưu: VT, HS.*

TRƯỜNG CHI NHÁNH

ĐÀO ANH DŨNG